Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 2944/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Susanto Brata Alias Anto Lewel;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/31 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Seroja Gang Rukun Lingkungan V Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

Terdakwa Susanto Brata Alias Anto Lewel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Tita Rosmawati,S.H.,dkk, para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan, berdasarkan Penetapan Majelis tanggal 19 Januari 2023 Nomor 2944/Pid.Sus/2022/PN Mdn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2944/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 21 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2944/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 21 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Susanto Brata Alias Anto Lewel telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Dakwaan Primair);

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Susanto Brata Alias Anto Lewel dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika Jenis Shabu seberat 25,68 gram netto yang dibalut plastik warna silver didalam kotak bertuliskan Montalin dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan nomor SIM 081375123774, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang seringan-ringannya karena Terdakwa bersikap sopan dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Susanto Brata Alias Anto Lewel pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat dipinggir Jalan Ringroad Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan atau setidak-tidaknya pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Narkotika Jenis Shabu seberat 25,68 gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 14.00 Wib Saksi Bismar Marpaung, Saksi Pinondang E.F. Pangaribuan dan Saksi Martin J. Sihombing Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Poldasu mendapat informasi dari informan yang dapat dipercaya bahwa ada seseorang laki-laki dengan panggilan ENCES (tidak tertangkap) menjual Narkotika Jenis Shabu. Kemudian Saksi Bismar Marpaung berpura-pura sebagai calon pembeli dan memesan Narkotika Jenis Shabu tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan sepakat dengan harga Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) per gramnya sehingga total sebesar Rp. 11.750.000,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah sepakat dengan harga tersebut oleh ENCES (tidak tertangkap) menyuruh untuk menunggu dan memberikan kode “04”. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib Saksi Bismar Marpaung dihubungi oleh Terdakwa Susanto Brata Als Anto Lewel yang akan menyerahkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dan menanyakan kode lalu Saksi Bismar Marpaung mengatakan “04”. Kemudian sekitar pukul 18.00 Wib Saksi Bismar Marpaung dihubungi oleh Terdakwa Susanto Brata Als Anto Lewel yang akan menyerahkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dan menanyakan kode lalu Saksi Bismar Marpaung mengatakan “04” dan setelah kode tersebut cocok, oleh Terdakwa Susanto Brata Als Anto Lewel menentukan tempat di Jalan Ring Road Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan. Selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib Saksi Bismar Marpaung betemu dengan Terdakwa Susanto Brata Als Anto Lewel dengan mengatakan “mana uangnya” lalu Saksi Bismar Marpaung mengatakan “ini uangnya, mana barangnya?”. Kemudian pada saat Terdakwa Susanto Brata Als Anto Lewel akan menyerahkan Narkotika Jenis Shabu tersebut lalu Saksi Bismar Marpaung, Saksi Pinondang E.F. Pangaribuan dan Saksi Martin J. Sihombing langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Susanto Brata Als Anto Lewel dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika Jenis Shabu yang dibalut plastik warna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

silver didalam kotak bertuliskan Montalin dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan nomor SIM 081375123774. Selanjutnya Terdakwa Susanto Brata Als Anto Lewel mengakui menerima narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenalnya di Jalan Balai Desa Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan tepatnya dipinggir jalan pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 17.00 Wib atas suruhan dari ENCES (dalam lidik) untuk diantarkan dan apabila Narkotika Jenis Shabu tersebut selesai diantar oleh ENCES (dalam lidik) menjanjikan kepada Terdakwa Susanto Brata Als Anto Lewel akan mendapatkan upah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per gramnya yang mana Terdakwa Susanto Brata Als Anto Lewel sebelumnya sudah pernah mengantarkan Narkotika Jenis Shabu atas suruhan ENCES (dalam lidik). Selanjutnya Saksi Bismar Marpaung, Saksi Pinondang E.F. Pangaribuan dan Saksi Martin J. Sihombing membawa Terdakwa Susanto Brata Als Anto Lewel beserta dengan barang bukti yang disita ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Poldasu guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Susanto Brata Als Anto Lewel menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu;
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6938/NNF/2022 tanggal 24 November 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. FANI MIRANDA, ST barang bukti diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama Susanto Brata Als Anto Lewel yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Susanto Brata Als Anto Lewel adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Susanto Brata Als Anto Lewel pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat dipinggir Jalan Ringroad Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman beratnya melebihi 25,68 gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 14.00 Wib Saksi Bismar Marpaung, Saksi Pinondang E.F. Pangaribuan dan Saksi Martin J. Sihombing Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Poldasu mendapat informasi dari informan yang dapat dipercaya bahwa ada seseorang laki-laki dengan panggilan ENCES (tidak tertangkap) menjual Narkotika Jenis Shabu. Kemudian Saksi Bismar Marpaung berpura-pura sebagai calon pembeli dan memesan Narkotika Jenis Shabu tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan sepakat dengan harga Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) per gramnya sehingga total sebesar Rp. 11.750.000,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah sepakat dengan harga tersebut oleh ENCES (tidak tertangkap) menyuruh untuk menunggu dan memberikan kode “04”. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib Saksi Bismar Marpaung dihubungi oleh Terdakwa Susanto Brata Als Anto Lewel yang akan menyerahkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dan menanyakan kode lalu Saksi Bismar Marpaung mengatakan “04”. Kemudian sekitar pukul 18.00 Wib Saksi Bismar Marpaung dihubungi oleh Terdakwa Susanto Brata Als Anto Lewel yang akan menyerahkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dan menanyakan kode lalu Saksi Bismar Marpaung mengatakan “04” dan setelah kode tersebut cocok, oleh Terdakwa Susanto Brata Als Anto Lewel menentukan tempat di Jalan Ring Road Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan. Selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib Saksi Bismar Marpaung betemu dengan Terdakwa Susanto Brata Als Anto Lewel dengan mengatakan “mana uangnya” lalu Saksi Bismar Marpaung mengatakan “ini uangnya, mana barangnya?”. Kemudian pada saat Terdakwa Susanto Brata Als Anto Lewel akan menyerahkan Narkotika Jenis Shabu tersebut lalu Saksi Bismar Marpaung, Saksi Pinondang E.F. Pangaribuan dan Saksi Martin J. Sihombing langsung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Susanto Brata Als Anto Lewel dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika Jenis Shabu yang dibalut plastik warna silver didalam kotak bertuliskan Montalin dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan nomor SIM 081375123774. Selanjutnya Saksi Bismar Marpaung, Saksi Pinondang E.F. Pangaribuan dan Saksi Martin J. Sihombing membawa Terdakwa Susanto Brata Als Anto Lewel beserta dengan barang bukti yang disita ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Poldasu guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Susanto Brata Als Anto Lewel memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu;
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6938/NNF/2022 tanggal 24 November 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. FANI MIRANDA, ST barang bukti diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama Susanto Brata Als Anto Lewel yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Susanto Brata Als Anto Lewel adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bismar Marpaung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi bersama Saksi Pinondang E.F.Pangaribuan dan Martin J.Sihombing melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Ringroad Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan tepatnya dipinggir jalan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 14.00 Wib Saksi-saksi mendapat informasi dari informan yang dapat dipercaya bahwa ada seseorang laki-laki dengan panggilan ENCES (tidak tertangkap) yang menjual Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa kemudian Saksi berpura-pura sebagai calon pembeli dan memesan Narkotika Jenis Shabu tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan sepakat dengan harga Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) per gramnya sehingga total sebesar Rp. 11.750.000,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah sepakat dengan harga tersebut oleh ENCES (tidak tertangkap) menyuruh untuk menunggu dan memberikan kode “04”;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang akan menyerahkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dan menanyakan kode lalu Saksi mengatakan “04” dan setelah kode tersebut cocok, oleh Terdakwa menentukan tempat di Jalan Ring Road Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wib Saksi betemu dengan Terdakwa dengan mengatakan “mana uangnya” lalu Saksi mengatakan “ini uangnya, mana barangnya?”, kemudian pada saat Terdakwa akan menyerahkan Narkotika Jenis Shabu tersebut lalu Saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika Jenis Shabu yang dibalut plastik warna silver didalam kotak bertuliskan Montalin dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan nomor SIM 081375123774;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui menerima narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenalnya di Jalan Balai Desa Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan tepatnya dipinggir jalan pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 17.00 Wib atas suruhan dari ENCES (dalam lidik) untuk diantarkan dan apabila Narkotika Jenis Shabu tersebut selesai diantar oleh ENCES (dalam lidik) menjanjikan kepada Terdakwa akan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mendapatkan upah sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per gramnya yang mana Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengantarkan Narkotika Jenis Shabu atas suruhan ENCES (dalam lidik);

- Bahwa selanjutnya Saksi-saksi membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti yang disita ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Poldasu guna proses penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Pinondang E.F.Pangaribuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Bismar Marpaung dan Martin J.Sihombing melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Ringroad Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan tepatnya dipinggir jalan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 14.00 Wib Saksi-saksi mendapat informasi dari informan yang dapat dipercaya bahwa ada seseorang laki-laki dengan panggilan ENCES (tidak tertangkap) yang menjual Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa kemudian Saksi Bismar Marpaung berpura-pura sebagai calon pembeli dan memesan Narkotika Jenis Shabu tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan sepakat dengan harga Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) per gramnya sehingga total sebesar Rp. 11.750.000,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah sepakat dengan harga tersebut oleh ENCES (tidak tertangkap) menyuruh untuk menunggu dan memberikan kode “04”;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib Saksi Bismar Marpaung dihubungi oleh Terdakwa yang akan menyerahkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dan menanyakan kode lalu Saksi Bismar Marpaung mengatakan “04” dan setelah kode tersebut cocok, oleh Terdakwa menentukan tempat di Jalan Ring Road Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wib Saksi Bismar Marpaung betemu dengan Terdakwa dengan mengatakan “mana uangnya” lalu Saksi Bismar Marpaung mengatakan “ini uangnya, mana barangnya?”, kemudian pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saat Terdakwa akan menyerahkan Narkotika Jenis Shabu tersebut lalu Saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika Jenis Shabu yang dibalut plastik warna silver didalam kotak bertuliskan Montalin dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan nomor SIM 081375123774;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui menerima narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenalnya di Jalan Balai Desa Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan tepatnya dipinggir jalan pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 17.00 Wib atas suruhan dari ENCES (dalam lidik) untuk diantarkan dan apabila Narkotika Jenis Shabu tersebut selesai diantar oleh ENCES (dalam lidik) menjanjikan kepada Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per gramnya yang mana Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengantarkan Narkotika Jenis Shabu atas suruhan ENCES (dalam lidik);
- Bahwa selanjutnya Saksi-saksi membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti yang disita ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Poldasu guna proses penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangantersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh ENCES (dalam lidik) yang mengatakan “itu ada barang (shabu) yang mau diambil di Pria Laut (Jalan Balai Desa Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan) dan Terdakwa menjawab “mana nomornya?” lalu ENCES (dalam lidik) menyebutkan nomor handphone yang akan Terdakwa hubungi 081278899328 lalu hubungan telepon terputus;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi nomor yang diberikan oleh ENCES (dalam lidik) tersebut dan mengatakan “bang, aku suruhan orang dalam namanya ENCES” dan dijawab oleh laki-laki tersebut “ya udah merapatlah ke Pria Laut (Jalan Balai Desa Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan)” kemudian hubungan telepon terputus dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa langsung pergi ke Jalan Balai Desa Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan/Pria Laut;

- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa berjumpa dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di Jalan Balai Desa Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan tepatnya dipinggir jalan dan Terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak bertuliskan montalin yang berisikan narkotika jenis shabu lalu Terdakwa menghubungi ENCES (dalam lidik) dan mengatakan "barang sudah sama aku, jadi cemana ini?" dan dijawab oleh ENCES (dalam lidik) "ya udah kau antar aja dulu barangnya, yang beli bawa uang sepuluh juta nanti kau potong aja ongkos becaknya Rp 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sisanya kau transferkan nanti" dan Terdakwa jawab "oke" dan ENCES (dalam lidik) juga memberitahukan kepada Terdakwa bahwa kode transaksinya adalah "04" lalu hubungan telepon terputus;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa menghubungi nomor telepon yang diberikan oleh ENCES (dalam lidik) dan bertanya "berapa kodenya bang?" dan dijawab oleh pembeli dimaksud "04" lalu Terdakwa mengarahkan calon pembeli dimaksud ke Jalan Ring Road Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan tepatnya dipinggir Jalan;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa bertemu seorang laki-laki yang sedang menunggu di pinggir jalan lalu Terdakwa bertanya "mana uangnya" dan dijawab laki-laki tersebut "ini uangnya, mana barangnya?" dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak bertuliskan montalin yang berisikan narkotika jenis shabu kepada laki-laki tersebut dan tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dimaksud dengan mengatakan "Polisi!!" lalu beberapa laki-laki juga datang menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut disita barang bukti dari tangan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 25,68 (dua puluh lima koma enam delapan) gram netto yang dibalut plastik warna silver didalam kotak bertuliskan montalin dan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih dengan nomor SIM 081375123774;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa terima dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di Jalan Balai Desa Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tepatnya dipinggir jalan pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 17.00 Wib atas suruhan ENCES (dalam lidik);

- Bahwa upah yang akan Terdakwa dapatkan sebesar Rp. 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) apabila narkotika jenis sabu tersebut sampai kepada pembeli;
- Bahwa selanjutnya Polisi membawa Terdakwa berikut barang bukti yang disita ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika Jenis Shabu seberat 25,68 gram netto yang dibalut plastik warna silver didalam kotak bertuliskan Montalin;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan nomor SIM 081375123774;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6938/NNF/2022 tanggal 24 November 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. FANI MIRANDA, ST barang bukti diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama SUSANTO BRATA Als ANTO LEWEL yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama SUSANTO BRATA Als ANTO LEWEL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa Saksi Bismar Marpaung bersama Saksi Pinondang E.F.Pangaribuan dan Martin J.Sihombing melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Ringroad Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan tepatnya dipinggir jalan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;

2. Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 14.00 Wib Saksi-saksi mendapat informasi dari informan yang dapat dipercaya bahwa ada seseorang laki-laki dengan panggilan ENCES (tidak tertangkap) menjual Narkotika Jenis Shabu;

3. Bahwa kemudian Saksi Bismar Marpaung berpura-pura sebagai calon pembeli dan memesan Narkotika Jenis Shabu tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan sepakat dengan harga Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) per gramnya sehingga total sebesar Rp. 11.750.000,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah sepakat dengan harga tersebut oleh ENCES (tidak tertangkap) menyuruh untuk menunggu dan memberikan kode “04”;

4. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib Saksi Bismar Marpaung dihubungi oleh Terdakwa yang akan menyerahkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dan menanyakan kode lalu Saksi Bismar Marpaung mengatakan “04” dan setelah kode tersebut cocok, oleh Terdakwa menentukan tempat di Jalan Ring Road Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan;

5. Bahwa sekitar pukul 18.30 Wib Saksi Bismar Marpaung betemu dengan Terdakwa dengan mengatakan “mana uangnya” lalu Saksi Bismar Marpaung mengatakan “ini uangnya, mana barangnya?”, kemudian pada saat Terdakwa akan menyerahkan Narkotika Jenis Shabu tersebut lalu Saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika Jenis Shabu yang dibalut plastik warna silver didalam kotak bertuliskan Montalin dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan nomor SIM 081375123774;

6. Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui menerima narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenalnya di Jalan Balai Desa Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan tepatnya dipinggir jalan pada hari Kamis tanggal 17

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

November 2022 sekitar pukul 17.00 Wib atas suruhan dari ENCES (dalam lidik) untuk diantarkan dan apabila Narkotika Jenis Shabu tersebut selesai diantar oleh ENCES (dalam lidik) menjanjikan kepada Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 625.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengantarkan Narkotika Jenis Shabu atas suruhan ENCES (dalam lidik);

7. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh ENCES (dalam lidik) yang mengatakan "itu ada barang (shabu) yang mau diambil di Pria Laut (Jalan Balai Desa Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan) dan Terdakwa menjawab "mana nomornya?" lalu ENCES (dalam lidik) menyebutkan nomor handphone yang akan Terdakwa hubungi 081278899328 lalu hubungan telepon terputus;

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi nomor yang diberikan oleh ENCES (dalam lidik) tersebut dan mengatakan "bang, aku suruhan orang dalam namanya ENCES" dan dijawab oleh laki-laki tersebut "ya udah merapatlah ke Pria Laut (Jalan Balai Desa Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan)" kemudian hubungan telepon terputus dan Terdakwa langsung pergi ke Jalan Balai Desa Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan/Pria Laut;

9. Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa berjumpa dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di Jalan Balai Desa Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan tepatnya dipinggir jalan dan Terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak bertuliskan montalin yang berisikan narkotika jenis shabu lalu Terdakwa menghubungi ENCES (dalam lidik) dan mengatakan "barang sudah sama aku, jadi cemana ini?" dan dijawab oleh ENCES (dalam lidik) "ya udah kau antar aja dulu barangnya, yang beli bawa uang sepuluh juta nanti kau potong aja ongkos becaknya Rp 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sisanya kau transferkan nanti" dan Terdakwa jawab "oke" dan ENCES (dalam lidik) juga memberitahukan kepada Terdakwa bahwa kode transaksinya adalah "04" lalu hubungan telepon terputus;

10. Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa menghubungi nomor telepon yang diberikan oleh ENCES (dalam lidik) dan bertanya "berapa kodenya bang?" dan dijawab oleh pembeli dimaksud "04" lalu Terdakwa mengarahkan calon pembeli dimaksud ke

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jalan Ring Road Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan tepatnya dipinggir Jalan;

11. Bahwa sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa bertemu seorang laki-laki yang sedang menunggu di pinggir jalan lalu Terdakwa bertanya "mana uangnya" dan dijawab laki-laki tersebut "ini uangnya, mana barangnya?" dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak bertuliskan montalin yang berisikan narkotika jenis shabu kepada laki-laki tersebut dan tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dimaksud dengan mengatakan "Polisi!!" lalu beberapa laki-laki juga datang menangkap Terdakwa;

12. Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6938/NNF/2022 tanggal 24 November 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. FANI MIRANDA, ST barang bukti diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama SUSANTO BRATA Als ANTO LEWEL yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama SUSANTO BRATA Als ANTO LEWEL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

13. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;

14. Bahwa selanjutnya Saksi-saksi membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti yang disita ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Poldasu guna proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi lima gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah di hadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut umum dalam perkara ini adalah bernama Susanto Brata Alias Anto Lewel dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tergantung dengan terpenuhinya unsu-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur setiap telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa, dimaksud dengan ”tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat.(Bandingkan dengan: PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;

vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa Saksi Bismar Marpaung bersama Saksi Pinondang E.F.Pangaribuan dan Martin J.Sihombing melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

November 2022 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Ringroad Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan tepatnya dipinggir jalan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 14.00 Wib Saksi-saksi mendapat informasi dari informan yang dapat dipercaya bahwa ada seseorang laki-laki dengan panggilan ENCES (tidak tertangkap) menjual Narkotika Jenis Shabu;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Bismar Marpaung berpura-pura sebagai calon pembeli dan memesan Narkotika Jenis Shabu tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan sepakat dengan harga Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) per gramnya sehingga total sebesar Rp. 11.750.000,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah sepakat dengan harga tersebut oleh ENCES (tidak tertangkap) menyuruh untuk menunggu dan memberikan kode “04”;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib Saksi Bismar Marpaung dihubungi oleh Terdakwa yang akan menyerahkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dan menanyakan kode lalu Saksi Bismar Marpaung mengatakan “04” dan setelah kode tersebut cocok, oleh Terdakwa menentukan tempat di Jalan Ring Road Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 18.30 Wib Saksi Bismar Marpaung betemu dengan Terdakwa dengan mengatakan “mana uangnya” lalu Saksi Bismar Marpaung mengatakan “ini uangnya, mana barangnya?”, kemudian pada saat Terdakwa akan menyerahkan Narkotika Jenis Shabu tersebut lalu Saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika Jenis Shabu yang dibalut plastik warna silver didalam kotak bertuliskan Montalin dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan nomor SIM 081375123774;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui menerima narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenalnya di Jalan Balai Desa Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan tepatnya dipinggir jalan pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 17.00 Wib atas suruhan dari ENCES (dalam lidik) untuk diantarkan dan apabila Narkotika Jenis Shabu tersebut selesai diantar oleh ENCES (dalam lidik) menjanjikan kepada Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 625.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa sebelumnya sudah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pernah mengantarkan Narkotika Jenis Shabu atas suruhan ENCES (dalam lidik);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh ENCES (dalam lidik) yang mengatakan "itu ada barang (shabu) yang mau diambil di Pria Laut (Jalan Balai Desa Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan) dan Terdakwa menjawab "mana nomornya?" lalu ENCES (dalam lidik) menyebutkan nomor handphone yang akan Terdakwa hubungi 081278899328 lalu hubungan telepon terputus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi nomor yang diberikan oleh ENCES (dalam lidik) tersebut dan mengatakan "bang, aku suruhan orang dalam namanya ENCES" dan dijawab oleh laki-laki tersebut "ya udah merapatlah ke Pria Laut (Jalan Balai Desa Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan)" kemudian hubungan telepon terputus dan Terdakwa langsung pergi ke Jalan Balai Desa Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan/Pria Laut;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa berjumpa dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di Jalan Balai Desa Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan tepatnya dipinggir jalan dan Terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak bertuliskan montalin yang berisikan narkotika jenis shabu lalu Terdakwa menghubungi ENCES (dalam lidik) dan mengatakan "barang sudah sama aku, jadi cemana ini?" dan dijawab oleh ENCES (dalam lidik) "ya udah kau antar aja dulu barangnya, yang beli bawa uang sepuluh juta nanti kau potong aja ongkos becaknya Rp 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sisanya kau transferkan nanti" dan Terdakwa jawab "oke" dan ENCES (dalam lidik) juga memberitahukan kepada Terdakwa bahwa kode transaksinya adalah "04" lalu hubungan telepon terputus;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa menghubungi nomor telepon yang diberikan oleh ENCES (dalam lidik) dan bertanya "berapa kodenya bang?" dan dijawab oleh pembeli dimaksud "04" lalu Terdakwa mengarahkan calon pembeli dimaksud ke Jalan Ring Road Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan tepatnya dipinggir Jalan;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa bertemu seorang laki-laki yang sedang menunggu di pinggir jalan lalu Terdakwa bertanya "mana uangnya" dan dijawab laki-laki tersebut "ini uangnya, mana barangnya?" dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak bertuliskan montalin yang berisikan narkotika jenis shabu kepada laki-laki tersebut dan tiba-tiba Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditangkap oleh laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dimaksud dengan mengatakan “Polisi!!” yaitu Saksi Bismar Marpaung, lalu beberapa laki-laki yaitu Saksi-saksi yang lain juga datang menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6938/NNF/2022 tanggal 24 November 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. FANI MIRANDA, ST barang bukti diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama SUSANTO BRATA Als ANTO LEWEL yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama SUSANTO BRATA Als ANTO LEWEL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 7, Pasal 38 Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu yang merupakan Narkotika Golongan I dengan cara menerima dari suruhan ENCES dan akan menyerahkan kepada Saksi calon pembeli yaitu Saksi Bismar Marpaung, merupakan tindakan yang melawan hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur ”tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur perbuatan sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam UU Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ketika Majelis Hakim mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu yang merupakan Narkotika Golongan I karena tindakan Terdakwa yang menerima Narkotika jenis shabu dari orang suruhan ENCES dan menyerahkan kepada calon pembeli yaitu Saksi Bismar Marpaung, tidak dilengkapi dengan izin dari pejabat atau instansi yang berwenang dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6938/NNF/2022 tanggal 24 November 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. FANI MIRANDA, ST barang bukti diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama SUSANTO BRATA Als ANTO LEWEL yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama SUSANTO BRATA Als ANTO LEWEL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti melakukan tindakan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu karena Terdakwa akan menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Saksi Bismar Marpaung dan Terdakwa mendapat untung karena Terdakwa akan menerima upah sejumlah Rp.625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) setelah narkotika jenis sabu tersebut sampai kepada pembeli, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah dinyatakan terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan mohon kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang seringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal masih tidak untuk dipertimbangkan karena meskipun Terdakwa hanya merupakan perantara akan tetapi Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara Narkotika juga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan hal-hal menurut hukum yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika Jenis Shabu seberat 25,68 gram netto yang dibalut plastik warna silver didalam kotak bertuliskan Montalin dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan nomor SIM 081375123774, yang merupakan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan dan barang yang dilarang oleh Undang-Undang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak jiwa dan mental orang lain;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesalinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Susanto Brata Alias Anto Lewel tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi lima gram, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika Jenis Shabu seberat 25,68 gram netto yang dibalut plastik warna silver didalam kotak bertuliskan Montalin;
   - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan nomor SIM 081375123774;

   Dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal Kamis, tanggal 16 Februari 2023, oleh kami, Dahlia Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H. dan Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Sitepu,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Febrina Sebayang,S.H. , Penuntut Umum dan Terdakwa yang menghadap melalui persidangan elektronik dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.	Dahlia Panjaitan, S.H.
Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Rita Sitepu,S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)